

1502204-97.2018.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... insuficiente para condenação para o tráfico. Não há provas da prática do narcotráfico. O relatório acostado a fls. 11 confirma a informação de que não foi possível concluir que a mesma se dedicava ao tráfico. Há dúvidas sobre a efetiva destinação da droga apreendida. Sendo assim, a defesa pede a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/2006.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502204-97.2018.8.26.0070 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502204-97.2018.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247/2018 - DEL.POL.BATATAIS, 1552608 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2144247 - DEL.POL.BATATAIS, 3609/18/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE APARECIDA TOSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

ALINE APARECIDA TOSTA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de dezembro de 2018, por volta de 23:50h, na Rua das Margaridas nº 70, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 11,670g de cocaína, acondicionada em 27 microtubos de material plástico.

Segundo restou apurado, no momento dos fatos a denunciada se dirigia a uma residência onde usurários normalmente se encontram para consumirem drogas, também conhecido como barraco do "Tiquim", com a intenção de ali vender as drogas acima descritas, as quais trazia consigo em duas sacolas, quando foi abordada por policiais militares na via pública. Ato seguinte, ao ser questionada pelos militares, ela confessou de plano essa sua intenção.

Auto de Exibição/Apreensão a fls. 12/14.

Laudo Pericial a fls. 62/64.

A ré foi notificada a fls. 140 e apresentou defesa prévia a fls. 147/151.

A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2020, a fls. 155 .

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e foi decretada a revelia da ré, pois, mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo..

Em alegações orais o Promotor de Justiça requereu a parcial procedência do pedido. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial. A propriedade da droga está comprovada nos autos, pois, os militares ouvidos em audiência confirmaram de maneira uníssona que apreenderam em poder da acusada a quantidade de drogas. Contudo, não há provas contundentes de que a droga destinar-se ia à traficância. Demonstrado restou que a denunciada é usuária de drogas, inclusive, parece se tratar de pessoa que vive na rua. Não se sabe se a droga apreendida com a acusada se destinava ao tráfico, ao consumo pessoal , ou, a de terceiro. O primeiro policial disse que ela somente confirmou a propriedade da droga. O policial D. disse que a acusada informou que receberia dinheiro para entregar a uma terceira pessoa, porém, não sabia qual era a destinação do entorpecente. Havendo dúvidas , melhor aplicar-se o Princípio in dubio pro reo. Requereu a desclassificação para o crime 28 da Lei 11343/2006. A Defesa, por sua vez requereu a absolvição da ré, pois, a prova é insuficiente para condenação para o tráfico. Não há provas da prática do narcotráfico. O relatório acostado a fls. 11 confirma a informação de que não foi possível concluir que a mesma se dedicava ao tráfico. Há dúvidas sobre a efetiva destinação da droga apreendida. Sendo assim, a defesa pede a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial.

Em juízo, a testemunha L.R. informou que receberam denúncia via CAD que a Aline e seu namorado estava transportando e vendendo entorpecente no barraco do Tiquim.

Foram até o local. Não a encontraram. Encerraram a ocorrência. Porém, posteriormente viram a ré. Abordaram-na e perguntaram se ela carregava algo ilícito. Na mesma hora ela entregou o entorpecente e 8,00. Ela confessou a propriedade da droga. Foi conduzida à delegacia. A policial L. fez vistoria nela e nada de ilícito foi encontrado. Ela somente disse que a droga era dela. Não sabe se ela era usuária de drogas. Ela tinha acho que 8,00 e um celular também. Não sabe se tinha denúncia anterior contra ela.

A testemunha D.G. disse que receberam uma denúncia que a ré estava com o namorado guardando drogas no barraco. Foram até lá e não a localizou. Depois, a localizaram e em abordagem ela confessou que estava com a droga e que receberia um dinheiro pelo transporte dela. Ela não disse de quem era a droga. Receberia por transportar a droga. Não sabe de quem seria a droga. Já conhecia a ré. Ela sempre era abordada em pontos de tráfico. Ela é usuária, também. O barraco do Tiquim é constante usuários de drogas.

Da análise das provas produzidas nos autos evidencia-se que o entorpecente foi encontrado com a ré, porém, há dúvidas quanto a sua destinação.

A denunciada era sempre vista em pontos de usuários de drogas, inclusive, a denúncia feita aos policiais era de que ela estava no barraco do Tiquim, onde várias pessoas usam drogas.

Os policiais divergiram em um ponto em seus depoimentos. Um disse que a ré nada informou sobre a destinação da droga. Outro, de que a droga seria transportada pela denunciada, porém, não sabe para quem.

Certo é que a ré é conhecida pelo uso de entorpecentes.

Sendo assim, há dúvidas de que os entorpecentes se destinariam ao tráfico.

Sendo assim, em relação ao crime de tráfico de drogas mister a absolvição com fundamento no brocardo in dubio pro reo.

Entretanto, há evidências de que o entorpecente apreendido se destinaria ao uso próprio da denunciada.

Por isso, mister a desclassificação da conduta da ré para a prevista no artigo 28 da Lei 11343/2006.

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a ação penal para:

1. ABSOLVER ALINE APARECIDA TOSTA DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11343/2006, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;

2. DESCLASSIFICAR A CONDUTA PRATICADA POR ALINE APARECIDA TOSTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 11343/2006.

OPORTUNAMENTE REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, COMPETENTE PARA ANÁLISE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11343/2006.

P. R. I.C.

Batatais, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA